

学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの()内に、【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【会 話】

学生A. 判例は、複写機による公文書のコピーについて、公文書偽造罪の客体になり得ることを(①)し、その場合の名義人を(②)としていますね。

学生B. その判例に対しては、(③)という批判があります。

学生A. 市長の代決者である課長を補助する係長など補助公務員にも市長名義の公文書の作成権限が認められる場合があるかについて、(④)とした判例がありますね。

学生B. その判例に対しては、(⑤)という批判があります。

学生A. 補助公務員が職務上起案を担当する文書につき虚偽のものを起案し、事情を知らない作成権限者である上司を利用して同文書を作成させた場合、判例は、(⑥)罪の間接正犯は(⑦)としていますね。

学生B. 公務員でない者が虚偽の申立てをして、事情を知らない公務員を利用して虚偽の公文書を作成させた場合、判例は、(⑧)罪の場合以外は(⑥)罪の間接正犯は処罰しないのが刑法の趣旨であると解するのが相当としていますね。

【語句群】

- a. 肯定 b. 否定 c. 原本作成名義人 d. コピー作成者
- e. 原本のコピーは、写しとはいえ、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められるので、公文書偽造罪の客体とすべきである
- f. コピーそれ自体を原本として行使する場合を除き、コピーの作成名義人はコピー作成者であり、コピーにはその記載を欠くので文書偽造罪にいう文書ということとはできない
- g. 補助公務員である以上、一律に作成権限を有することはない
- h. 公文書の内容の正確性を確保することなど、その者への授權を基礎付ける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限を有している
- i. 作成権限に一定の条件を付することは可能である
- j. 刑法が公文書偽造と虚偽公文書作成を区別している以上、文書の内容が正確ならば作成権限があるという解釈は、その建前に反する
- k. 虚偽公文書作成 l. 公正証書原本不実記載等
- m. 成立し得る n. 成立し得ない

1. ①a ④h ⑥k ⑦m
2. ①b ③e ⑤i ⑦n
3. ②c ⑤j ⑥l ⑧k
4. ②d ④g ⑦n ⑧k
5. ③f ⑤i ⑥k ⑧l

No381

公文書偽造罪等

共通R7-14

正解

1

正答率

62%

() には順に、「①=a、②=c、③=f、④=h、⑤=j、⑥=k、⑦=m、⑧=l」と入り、したがって、正解は肢1となる。

①、②、③について

最判昭51.4.30(百選Ⅱ88事件)は、「写真コピーは、そこに複写されている原本が右コピーどおりの内容、形状において存在していることにつき極めて強力な証明力をもちうるものであり、それゆえに、公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いのである。右のような公文書の写真コピーの性質とその社会的機能に照らすときは、右コピーは、文書本来の性質上写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き、公文書偽造罪の客体たりうるものであって、この場合においては、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべき」としている。よって、①には「a. 肯定」が入り、②には「c. 原本作成名義人」が入る。上記判例に対しては、原本でないコピーを文書とするのは罪刑法定主義に反するという批判や、コピーの名義人を原本名義人とすると、原本名義人以外の者によるコピーの作成は常に偽造に当たることとなるという批判がある。よって、③には「f. コピーそれ自体を原本として行使する場合を除き、コピーの作成名義人はコピー作成者であり、コピーにはその記載を欠くので文書偽造罪にいう文書ということはできない」が入る。

④、⑤について

最判昭51.5.6(百選Ⅱ91事件)は、市長の代決者である課長を補助する係長など補助公務員にも市長名義の公文書の作成権限が認められるか問題になった事案において、「作成権限は、作成名義人の決裁を待たずに自らの判断で公文書を作成することが一般的に許されている代決者ばかりでなく、一定の経路を経由するなどの特定の条件のもとにおいて公文書を作成することが許されている補助者も、その内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度において、これを有しているものということができる」としている。よって、④には「h. 公文書の内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限を有している」が入る。上記判例に対しては、刑法は公文書偽造と虚偽公文書作成とを区別しているのであるから、内容の正確性を根拠に作成権限を認めることは刑法の建前に反するという批判がある。よって、⑤には「j. 刑法が公文書偽造と虚偽公文書作成を区別している以上、文書の内容が正確ならば作成権限があるという解釈は、その建前に反する」が入る。

⑥、⑦について

最判昭32.10.4(百選Ⅱ92事件)は、補助公務員が職務上起案を担当する文書につき虚偽のものを起案し、事情を知らない作成権限者である上司を利用して同文書を作成させたという事案において、「刑法156条の虚偽公文書作成罪は、公文書の作成権限者たる公務員を主体とする身分犯ではあるが、作成権限者たる公務員の職務を補佐して公文書の起案を担当する職員が、その地位を利用して行使の目的をもってその職務上起案を担当する文書につき内容虚偽のものを起案し、これを情を知らない右上司に提出し上司をして右起案文書の内容を真実なものと誤信して署名若しくは記名、捺印せしめ、もって内容虚偽の公文書を作らせた場合の如きも、なお、虚偽公文書作成罪の間接正犯の成立あるものと解すべきである。」としている。よって、⑥には「k. 虚偽公文書作成」が入り、⑦には「m. 成立し得る」が入る。

⑧について

最判昭27.12.25は、公務員でない者が虚偽の申立てをして、事情を知らない公務員を利用して虚偽の公文書を作成させたという事案において、「刑法は、いわゆる無形偽造については公文書のみに限ってこれを処罰し、一般私文書の無形偽造を認めないばかりでなく、公文書の無形偽造についても同法156条の他に特に公務員に対し虚偽の申立てを為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法157条の処罰規定を設け、しかも右156条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない点から見ると、公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない趣旨と解するのを相当とする」としている。よって、⑧には「1. 公正証書原本不実記載等」が入る。